

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приобретение права использования Telegram-магазина StyleXac

Неисключительная лицензия на одну выделенную установку, внедрение, брендрование и передача решения в эксплуатацию.

Документ предназначен для обсуждения условий сотрудничества с конкретным заказчиком. Он не является публичной офертой в смысле статьи 437 ГК РФ. Окончательные права, обязанности, сроки и стоимость закрепляются в подписанном сторонами договоре.

Дата подготовки: 16 июля 2026 года

Срок актуальности предложения: 30 календарных дней

Лицензиар / Исполнитель: [ФИО или наименование, ИНН, ОГРН / ОГРНИП]

Потенциальный заказчик: [наименование организации или ИП]

МОДЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ

Предмет предложения

Лицензиар предлагает предоставить Заказчику право использования программного комплекса StyleXac на условиях простой (неисключительной) лицензии для эксплуатации одного Telegram-магазина. Поставка сопровождается развертыванием, первоначальной настройкой, адаптацией визуальных параметров и вводом в эксплуатацию.

Юридически корректная модель приобретения программного продукта - не купля-продажа самого исключительного права, а предоставление согласованных способов использования ПО. Исключительное право, право перепродажи, sublicензирования и исходный код в базовую стоимость не входят.

Коммерческий результат для Заказчика

- отдельный Telegram Mini App под брендом Заказчика;
- отдельная Seller Panel для управления каталогом и заказами;
- два Telegram-бота с разделением клиентских и административных функций;
- каталог, размеры, цвета, остатки, корзина, заказы, промокоды, отзывы, возвраты и уведомления;
- выделенная база данных и инфраструктурный контур;
- отсутствие комиссии Лицензиара с оборота или каждого заказа.

Кому подходит

Магазинам одежды, обуви и аксессуаров, которые уже привлекают покупателей через Telegram и хотят заменить поиск товаров в ленте структурированным каталогом и оформлением заказа.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ

Состав программного комплекса

Компонент	Назначение
Mini App	Каталог, категории, поиск, карточка товара, варианты, образы, корзина, checkout, заказы, профиль, отзывы и возвраты.
Seller Panel	Товары, варианты, остатки, категории, заказы, баннеры, промокоды, отзывы, возвраты, статистика, рассылки и настройки.
Bot 1	Клиентский /start и /stop, сервисные уведомления, кампании и вход из канала.
Bot 2	Сценарии продавца, администратора и авторизации.
Backend API	FastAPI, PostgreSQL, Redis, транзакционная обработка заказов и контроль остатков.
Инфраструктура	Docker Compose, TLS, резервное копирование, журналы и базовый мониторинг.

Включенные работы по внедрению

- разворачивание одной production-установки;
- подключение согласованных доменных имен;
- подключение двух Telegram-ботов, созданных Заказчиком;
- настройка наименования, логотипа, основных цветов и контактных данных;
- первичная настройка способов получения заказа и ручного платежного процесса;
- создание учетной записи администратора;
- до двух часов дистанционного обучения;
- приемочные проверки по согласованному чек-листу.

Не входит в базовый объем

Массовое наполнение каталога, разработка индивидуального дизайна, перенос данных из нестандартных источников, интеграции с 1С / МойСклад / CRM, эквайринг, YooKassa, онлайн-касса, фискализация, SMS, телефония и иные функции, прямо не указанные в договоре.

ПРАВОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Лицензионные условия

Условие	Предлагаемая редакция
Вид лицензии	Простая (неисключительная). Лицензиар сохраняет право использовать решение и предоставлять лицензии другим лицам.
Количество установок	Одна production-установка для одного магазина и одного хозяйствующего субъекта.
Территория	Российская Федерация, если иной объем не согласован договором.
Срок	На срок действия исключительного права на программный комплекс, если иное не будет согласовано в договоре.
Разрешенный способ	Эксплуатация развернутой установки для собственной розничной деятельности Заказчика.
Ограничения	Без сублицензирования, перепродажи, тиражирования, передачи третьим лицам, обхода технических ограничений и создания конкурирующего продукта на основе решения.
Исходный код	Не передается. Доступ к серверной установке не означает передачу исключительного права или права распоряжения кодом.
Данные и контент	Товарные данные, изображения, тексты и сведения о заказах Заказчика не переходят в собственность Лицензиара.

При подготовке договора подлежат индивидуальному согласованию точное описание программы, способы использования, территория, срок и размер лицензионного вознаграждения. Правовая конструкция основывается на статьях 1235, 1236 и 1286 ГК РФ.

Отчуждение исключительного права, передача репозитория и разрешение самостоятельной модификации могут быть предметом отдельного соглашения и отдельной оценки.

ВНЕДРЕНИЕ

Сроки, этапы и приемка

Этап	Срок	Результат
1. Подготовка	До 3 рабочих дней	Анкета, реквизиты, домены, боты, бренд-материалы и согласование процесса заказа.
2. Развертывание	До 5 рабочих дней	Инфраструктура, TLS, база данных, Mini App, Seller Panel и backend.
3. Настройка	До 5 рабочих дней	Брендирование, контакты, роли, способы заказа, тестовые товары.
4. Приемка	До 5 рабочих дней	Демонстрация, исправление воспроизводимых несоответствий и подписание акта.
5. Ввод	1 рабочий день	Переключение на рабочие ссылки и передача эксплуатационных инструкций.

Условия начала срока

Срок выполнения исчисляется с рабочего дня, следующего за датой поступления аванса и получения полного комплекта доступов и материалов. Задержка материалов со стороны Заказчика соразмерно переносит срок.

Приемка

- приемка проводится по письменному чек-листу и согласованному функциональному объему;
- срок проверки результата - 5 рабочих дней;
- замечание должно содержать сценарий воспроизведения и ссылку на согласованное требование;
- новое пожелание, отсутствующее в объеме, оформляется как дополнительная работа;
- гарантийное исправление воспроизводимых дефектов поставленной версии - 60 календарных дней.

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Стоимость и расчеты

490 000 руб.

Разовая стоимость лицензии на одну установку и базового внедрения

Состав цены	Сумма	Комментарий
Лицензионное вознаграждение	390 000 руб.	Право использования одной установки.
Внедрение и настройка	100 000 руб.	Развертывание, брендинг, обучение и приемка.
Итого	490 000 руб.	Налоговый режим и порядок отражения НДС указываются в договоре и счете Лицензиара.

Порядок оплаты

- 50% - аванс после подписания договора и выставления счета;
- 40% - после предоставления установки для приемки;
- 10% - после подписания акта ввода в эксплуатацию;
- инфраструктура, домены и сторонние сервисы оплачиваются Заказчиком отдельно;
- работы сверх базового объема - 3 000 руб. за час, блоками от 10 часов, после письменного согласования оценки.

Дополнительные опции

Опция	Цена	Условие
Годовое техническое сопровождение	120 000 руб. / год	Обновления поставляемой ветки, до 24 часов поддержки в год, обработка мониторинговых событий.
Дополнительный час работ	3 000 руб.	Минимальный заказ - 10 часов.
Импорт каталога	По оценке	Зависит от формата и качества исходных данных.
YooKassa / эквайринг / касса	По отдельной оценке	Интеграция и приемка выполняются отдельным этапом; комиссии провайдеров не включены.
Передача исходного кода или IP	По отдельному соглашению	Не входит в настоящее предложение.

НАДЕЖНОСТЬ

Мониторинг и эксплуатационный контроль

Мониторинг - это постоянная автоматическая проверка доступности и технического состояния выделенной установки. Он обнаруживает сбой раньше обращения покупателя и формирует уведомление ответственному специалисту. Мониторинг не равен безусловной гарантии доступности и не заменяет отдельно согласованный SLA.

Контур	Что именно контролируется
Публичная доступность	API /health - каждую минуту; Mini App и Seller Panel - каждые 5 минут; проверяется HTTP-статус и контрольный признак страницы.
Сервер и Docker	Состояние контейнеров, количество перезапусков, CPU, RAM, load average, свободное место и inode.
PostgreSQL	Соединение с БД, число подключений, длительные запросы, размер базы и ошибки пула соединений.
Redis	PING, использование памяти, eviction, ошибки подключения и доступность временного состояния.
Фоновые процессы	Heartbeat worker, размер очереди outbox, возраст самой старой записи, повторные и окончательно неуспешные доставки.
Telegram	Доступность webhook двух ботов, ошибки Telegram API и накопление неотправленных уведомлений.
TLS и домены	Срок действия сертификатов, DNS-разрешение и предупреждение минимум за 21 день до окончания сертификата.
Резервные копии	Факт завершения, ненулевой размер, свежесть последней копии и периодический контроль восстановления.
Ошибки приложения	Доля HTTP 5xx, всплески исключений, задержка ответов и ошибки оформления заказа.

Пороговые значения по умолчанию

- диск: предупреждение при 80%, критический уровень при 90%;
- RAM: предупреждение при устойчивом использовании более 90% в течение 5 минут;
- CPU: предупреждение при использовании более 85% в течение 10 минут;
- HTTP 5xx: предупреждение при доле более 2% за 5 минут;
- outbox: предупреждение при возрасте старейшей ожидающей записи более 10 минут;
- backup: критическое уведомление, если успешная копия отсутствует более 26 часов.

Для лицензионной поставки настройка мониторинга выполняется при первоначальном развертывании. Дальнейшая обработка алертов и сопровождение предоставляются по отдельному договору технической поддержки.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

Распределение обязанностей

Сторона	Зона ответственности
Лицензиар	Передаёт согласованный объём прав, развертывает решение, устраняет гарантийные дефекты и не использует контент Заказчика за пределами договора.
Заказчик	Предоставляет законный контент и доступы, ведёт каталог и остатки, определяет условия продажи, доставки, возврата, оплаты и выдачи кассовых документов.
Сторонние сервисы	Telegram, хостинг, регистратор домена, платежные и иные провайдеры действуют по собственным правилам; их комиссии и ограничения не контролируются Лицензиаром.

Платежный процесс

В базовой поставке сохраняется действующий у Заказчика ручной способ подтверждения оплаты. Лицензиар не выступает платежным агентом и не принимает денежные средства покупателей. Подключение YooKassa, другого эквайринга, онлайн-кассы или фискального сервиса выполняется только на основании отдельного технического задания и дополнительного соглашения.

Ответственность

Предлагается ограничить совокупную ответственность Лицензиара размером фактически полученного вознаграждения по соответствующему договору, исключив упущенную выгоду и косвенные убытки, кроме случаев, когда такое ограничение прямо запрещено законом. Окончательная редакция согласуется сторонами.

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ

Следующий шаг

- 25-минутная демонстрация сценария покупателя и продавца;
- заполнение анкеты магазина и фиксация обязательных интеграций;
- подготовка индивидуального приложения с функциональным объемом;
- проверка реквизитов и согласование текста договора;
- подписание договора, выставление счета и запуск этапа подготовки.

Контакт для обсуждения: [имя, Telegram, телефон, email]

Правовая оговорка. Документ является проектом коммерческих условий и не заменяет индивидуальную юридическую экспертизу. До подписания договора рекомендуется проверить правовой статус Лицензиара, цепочку исключительных прав на ПО, налоговый режим и применимость условий к конкретной модели бизнеса Заказчика.